

1000431-76.2021.8.26.0488

Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime

Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia

Magistrado: Fernanda Teixeira Magalhães Leal

Comarca: Queluz

Foro: Foro de Queluz

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... que apurava crime de tráfico de drogas.

Consta ainda que o réu, então na condição de testemunha, ao prestar depoimento, fora advertido por diversas vezes do dever de dizer a verdade. Entretanto, insistiu em fazer afirmações falsas de forma veemente, contradizendo seu próprio depoimento na Delegacia (cf. Termo de Declarações de fl. 08), o depoimento de policiais ouvidos em juízo e no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Queluz

Foro de Queluz

Vara Única

Praça Portugal, 174, Queluz-SP - cep 12800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1000431-76.2021.8.26.0488 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000431-76.2021.8.26.0488

Classe - Assunto:

Representação Criminal/Notícia de Crime - Falso testemunho ou falsa perícia

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Ministério Público do Estado de São Paulo

Réu:

Wesley da Silva de Deus

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Magalhães Leal

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) em face de WESLEY DA SILVA DE DEUS, como incurso no art. 342, §1º, do código penal (fls.37/40). Consta dos autos que, no dia 08 de setembro de 2021, por volta das 16:30h, nas dependências do Fórum de Queluz, Juízo e Comarca de Queluz-SP, em audiência de instrução e julgamento realizada pela Plataforma Teams, que o réu WESLEY DA SILVA DE DEUS, qualificado às fls. 08 e 19, fez afirmações falsas e calou a verdade, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, quando ouvido no bojo da Ação Penal n.º 1500984-89.2020.8.26.0621, que apurava crime de tráfico de drogas.

Consta ainda que o réu, então na condição de testemunha, ao prestar depoimento, fora advertido por diversas vezes do dever de dizer a verdade. Entretanto, insistiu em fazer afirmações falsas de forma veemente, contradizendo seu próprio depoimento na Delegacia (cf. Termo de Declarações de fl. 08), o depoimento de policiais ouvidos em juízo e no Distrito Policial, como também do próprio réu ROBERT (réu na Ação Penal n.º1500984-89.2020.8.26.0621). O parquet arrolou como testemunhas policiais militares (à fl. 40).

A denúncia foi recebida em 12 de Novembro de 2021.

Devidamente citado (à fl. 59), o réu apresentou defesa prévia (fls.52/57) por meio de advogado constituído (à fl.58). Alegou que o ônus da prova incumbe a quem acusa e citou julgado nesse sentido. Ainda em sede de Resposta à Acusação, o réu requereu fossem arroladas como suas as testemunhas indicadas na Denúncia (à fl. 57).

Foram juntadas folhas de antecedentes (fls 27/29) e certidões (fls. 30/33).

Foi juntado ao processo a mídia da audiência de instrução e julgamento dos autos 1500984-89.2020.8.26.0621 (à fl.26).

Tendo em vista o teor do Provimento CSM 2557/2020, frente à pandemia por Covid-19, foi designada audiência de instrução para o dia 30 de março de 2022, às 15 horas. Na solenidade, foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como o réu foi interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A autoria e materialidade foram devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, bem como pelas demais provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a testemunha Klecio Fernandes dos Santos, policial militar, disse que o acusado estava no banco do carona no momento da abordagem; que o acusado afirmou que estava no local para adquirir entorpecentes.

A testemunha Wallace de Souza, policial militar, confirmou o depoimento prestado por seu colega de corporação.

Interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório, o acusado afirmou que o Robert era seu conhecido e tinha lhe dado uma carona; que as drogas que tinha em sua posse não tinha adquirido de Robert.

As testemunhas inquiridas não deixam qualquer margem a dúvidas. Pelas versões apresentadas, bem como se levando em consideração as demais provas, é o suficiente para se concluir pela culpa absoluta de sua conduta consistente em mentir em juízo.

O argumento de que o depoimento prestado pelo réu não influenciou diretamente no desfecho da ação e, tampouco, teve potencialidade lesiva já que se decidiu pela condenação, não isenta a responsabilidade do réu, pois o que deve ser levado em consideração é a livre consciência do agente em faltar, negar ou omitir a verdade em processo judicial, quando está sob compromisso.

E, no caso em questão, os depoimentos das testemunhas indicam com clareza que o réu, na data dos fatos, prestou falso testemunho com intenção de beneficiar o infrator. Assim, a ofensa à Justiça, decorrente do falso testemunho, se concretiza ainda que a testemunha mentirosa não tenha conseguido alcançar o fim visado. Tal é a orientação consagrada pela doutrina e também pela jurisprudência, senão vejamos: STJ: O crime de falso testemunho, previsto no art. 342 do Código Penal, consuma-se quando, após a proferida inverdade, encerra-se o depoimento, reduzido a termo e assinado pela testemunha, pelo Juiz e pelas partes, sendo irrelevante se o seu efeito ou influência venha ou não interferir na decisão da causa. (RT 741/577). O crime de falso testemunho se caracteriza pela simples potencialidade de dano para a administração da Justiça, não ficando condicionado à decisão judicial condenatória no processo em que se verificou. (RTJ 95/573).

Com efeito, pouco importa para a caracterização do crime de falso testemunho que o depoimento prestado venha ou não influenciar na sentença proferida, bastando a mera potencialidade do dano à administração da Justiça. Nesse lastro: STJ: O crime de

falso testemunho é formal, sendo desnecessário à sua caracterização o efetivo resultado material visado pelo agente, bastando a potencialidade de dano à administração da Justiça. (RT 727/455)

Deste modo, diante de tal quadro probatório, não há sequer que cogitar a absolvição por ausência de dolo. Notório concluir que o réu fez afirmação falsa sobre os fatos e o fez de forma volitiva e consciente, eis que nada indica o reverso. As provas carreadas nos autos apontam para prática da figura típica do falso testemunho e aqui conduzem ao édito condenatório.

Igualmente comprovada a causa de aumento prevista no §1º, do artigo 342, do Código Penal, já que o réu fez as afirmações falsas em processo criminal. A propósito, colhe-se da jurisprudência que: Falso testemunho e de forma qualificada (art. 342, § 1º, do Código Penal). Dolo comprovado. Tipificação. Condenação mantida. Recurso desprovido. Convencendo a prova autuada ter o acusado alterado intencionalmente a verdade dos fatos perante a autoridade judiciária para melhorar a situação processual do incriminado, configurado resultou o delito de falso testemunho e de forma qualificada. (In JC 45/427).

Destarte, não se pode dizer que as provas sejam insuficientes. Ademais, prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível. Significa dizer: juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão. (TACRIM-SP - rel. Souza Nery, Apel. N. 1.067.349-1 - Comarca de Ribeirão Preto).

Por outro lado, a Defesa nada trouxe aos autos que pudesse afastar o decreto condenatório.

Passo à dosagem de pena.

Considero as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, como as normais ao tipo e fixo a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O réu é primário e não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Ante a causa de aumento prevista no §1º, do artigo 342, do Código Penal, majoro a pena em 1/6 (um sexto), uma vez que o falso testemunho se deu em processo criminal, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Preenchidos os requisitos autorizadores, o réu terá direito à substituição da pena privativa de liberdade por multa e uma restritiva de direitos. Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena em caso de conversão.

Ante o exposto; e considerando tudo o mais que dos autos consta; JULGO PROCEDENTE a presente ação; e o faço para CONDENAR WESLEY DA SILVA DE DEUS, qualificado nos autos, à pena de 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 (ONZE) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, corrigidos desde a época dos fatos, como incurso no artigo 342, §1º, do Código Penal.

Faculto ao réu o direito a recorrer em liberdade.

Presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pelo pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo unitário, e pela restritiva de direitos consistente em Prestação de Serviços à Comunidade, pelo prazo da pena corporal, com carga horária semanal mínima, a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais. Deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais, por ser beneficiário da assistência judiciária. Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Expeça-se guia de execução.

P.R.I.C

Queluz, 30 de março de 2022.